

**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

[номер] Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об оставлении без рассмотрения

г. Санкт-Петербург

[дата]

Дело № [дело]

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Лицо 10

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: акционерное общество Орг. 01

ответчик: индивидуальный предприниматель Лицо 11

о взыскании [сумма]

у с т а н о в и л :

[дата] акционерное общество Орг. 01 (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Лицо 11 (далее - ответчик) о взыскании, с учетом уточнения исковых требований, [сумма] задолженности по договору от [дата] [номер] за период с [дата] по [дата] [сумма] неустойки, начисленной с [дата] по [дата]

Определением от [дата] дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

От финансового управляющего ответчика в суд поступило ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.

Представитель истца настаивал на рассмотрении дела по существу со ссылкой на положения п. 28 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», (далее - постановление Пленума N 35).

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из пункта 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.

В соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 названного Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

По смыслу разъяснений, изложенных в абз. 3 п. 28 Постановления Пленума № 35 право выбора порядка рассмотрения требований к должнику (в деле о банкротстве или в порядке искового судопроизводства) принадлежит кредитору только в процедурах наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления; с момента открытия в отношении имущества должника конкурсного производства рассмотрение денежных требований кредитора, возникших до принятия судом заявления о признании должника банкротом, возможно только в рамках дела о банкротстве в порядке, установленном статьей 142 Закон о банкротстве.

Согласно правовой позиции, сформулированной в п. 33 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016, если до вынесения решения судом первой инстанции в отношении ответчика будет открыто конкурсное производство, суд на основании пункта 4 части 1 статьи 148 АПК РФ должен оставить иск без рассмотрения, за исключением случаев, когда согласно законодательству о банкротстве соответствующее требование может быть рассмотрено вне рамок дела о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X «Банкротство граждан» данного закона, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI названного закона.

В силу статьи 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.

Согласно п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве, в случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина.

Применяя принцип аналогии закона, в соответствии с пунктом 1 статьи 213.1, главой X Закона о банкротстве, процедуры конкурсного производства и реализации имущества гражданина имеют схожие цели и задачи. В связи с чем, отдельные положения главы VII (конкурсное производство) могут быть применены к процедуре реализации имущества гражданина.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 5 Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом.

В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 «О некоторых вопросах, связанных с применением Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» также разъяснено, что, исходя из положений абзаца пятого пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 5 и пункта 3 статьи 63 Закона о банкротстве в редакции Закона N 296-ФЗ текущими являются только денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после возбуждения дела о банкротстве. В связи с этим денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, независимо от срока их исполнения, не являются текущими ни в какой процедуре.

В соответствии с пунктом 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» при решении вопроса о квалификации в качестве текущих платежей требований о применении мер ответственности за нарушение обязательств (возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, взыскании неустойки, процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами) требования о применении мер

ответственности за нарушение денежных обязательств, относящихся к текущим платежам, следуют судьбе указанных обязательств; требования о применении мер ответственности за нарушение денежных обязательств, подлежащих включению в реестр требований кредиторов, не являются текущими платежами.

Рассматриваемый иск поступил в суд [дата] [дело] основанием для взыскания послужили требования истца об оплате потребленной электрической энергии за период с [дата] по [дата]

Однако согласно электронной карточке дела № [дело] [дело] заявление о признании ИП Лицо 11 банкротом принято к производству Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области [дата]

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от [дата] по делу № [дело] должник - ИП Лицо 11 признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества.

Из изложенного следует, что заявленное истцом денежное обязательство в виде взыскания задолженности возникло до даты принятия судом заявления о признании должника банкротом, и поскольку на момент вынесения настоящего судебного акта принято решение о признании должника банкротом и введена процедура реализации имущества, требование подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве.

Поскольку процедуры, указанные в п. 28 Постановления Пленума № 35, в отношении ответчика не вводились, оснований для применения данных положений судом не установлено.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 148, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

определил:

Оставить исковое заявление без рассмотрения.

Возвратить акционерному обществу Орг. 01 [дело] из федерального бюджета [сумма] государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от [дата] [номер]

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его вынесения.

Судья

Лицо 10
